



AXA SİGORTA

AXA SİGORTA KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Amaç ve Kapsam	2
2.Mevzuat	2
3.Tanımlar	2
4.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler	4
5.Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları	4
6.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi	5
7. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri	5
8.Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması	5
9. Aydınlatma Yükümlülüğü	6
10. Veri Güvenliğine İlişkin Esaslar	7
11. İlgili Kişinin Hakları	8



AXA SİGORTA

1.AMAÇ VE KAPSAM

Politikanın Amacı

“AXA Sigorta A.Ş.” ile “AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.” (bundan böyle “AXA SİGORTA”) sigortacılık faaliyetlerini sürdürürken elde ettikleri kamuya açık olmayan kişisel/özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğini muhafaza etmeyi, bu verileri işlerken yürürlükte bulunan mevzuata uyumlu olmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdünü gerekli yönetim modelini kurma, denetim yapma/yaptırma, süreç yönetimi ile risk analizi çalışmalarını hayata geçirme ve kılavuz görevi gören yönergeleri yürürlüğe alma yoluyla yerine getirmektedir.

“AXA SİGORTA Kişisel Veri Koruma Politikası” (bundan böyle “Politika”) AXA SİGORTA’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde, AXA Grup kişisel veri koruma ilkelerini de dikkate alarak, kişisel/özel nitelikli kişisel veri işlerken sorumluluklarını ve mevzuatla uyumlu ilkelerini kapsamaktadır.

Politikanın Kapsamı

Bu Politika; AXA SİGORTA Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, KKTC Şube Müdürlüğü, mevzuatın izin verdiği ölçüde AXA SİGORTA dağıtım kanallarını, anlaşmalı kurumlarını, müşterilerini, ziyaretçilerini, üçüncü kişileri, oursource (taşeron) hizmet aldığı gerçek/tüzel kişiler ile tedarikçilerini kapsamaktadır.

2.MEVZUAT

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile, Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) kurulmuştur. Kurum; Kurul ve Başkanlık’tan oluşur. Kurum’un karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’dur.

Kanun’un amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. “Tüzel Kişi”lere ait veriler Kanun’un kapsamında değildir.

3.TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.



AXA SİGORTA

Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri Sorumlusu'nun, KVKK Madde 10 çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlü olduğu hususlar.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK).

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

- ırk,
- etnik köken,
- siyasi düşünce,
- felsefi inanç,
- din, mezhep veya diğer inançlar,
- kılık ve kıyafet,
- dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
- sağlık,
- cinsel hayat,
- ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
- biyometrik veri,
- genetik veri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumlusu'nun iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerinin, kişisel veri işleme amaçlarının, veri kategorisinin, aktarılan alıcı grubunun ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturulan ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami sürenin, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verilerin ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin açıklanarak detaylandırıldığı envanter.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Veri Sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.



AXA SİGORTA

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Periyodik İmha

Kanun'da yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi

Veri İşleyen

Veri Sorumlusu'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

VKY

Veri Koruma Yöneticisi.

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan veri sorumluları sicili.

Ziyaretçi

AXA SİGORTA'nın fiziki yerleşkelerine veya internet sitelerini çeşitli amaçlarla ziyaret eden gerçek kişiler.

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Kişisel veriler, ancak Kanun'da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

5.KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI



AXA SİGORTA

AXA SİGORTA, ilgili kişilerin kişisel verilerini Kanun'un 5. maddesinde öngörülen aşağıdaki hukuki sebeplerden en az birine dayalı olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
- İlgili kişinin açık rızasının olması.

AXA SİGORTA, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini, Kanun'un 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Buna göre özel nitelikli kişisel veriler aşağıda yer verilen hukuki sebeplerden birine dayalı olarak işlenmektedir:

- İlgili kişinin açık rızasının olması,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
- İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
- Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,
- İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler ve tedbirler Şirketimiz tarafından uygulanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından "Kişisel Veri Saklama ve İmha Yönergesi"ne uygun olarak silinir, yok edilir, veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirketimiz tarafından bu doğrultuda hazırlanan "Kişisel Veri Saklama ve İmha Yönergesi"ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Veri saklama süreleri, Kanun, ikincil mevzuat ve iş ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiş, sınıflandırılmış ve saklama süreleri teyit edilmiştir.



8.KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI

“Kişisel Veriler” Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin Şirketimiz adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla tedbirlerin alınması hususunda Şirketimizin sorumlulukları gereği Veri İşleyen ile “Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”si imzalanmaktadır.

Yurt dışına kişisel veri aktarımı süreçlerinde Kanun ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. Buna göre kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

- KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması,
- Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, aşağıda belirtilen uygun güvencelerden birinin sağlanması:
 - Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.
 - Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.
 - Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kuru tarafından aktarıma izin verilmesi.
- Yeterlilik kararının ve uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızı olmak kaydıyla sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığı:
 - İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.
 - Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.
 - Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.
 - Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.
 - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
 - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
 - Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

Şirketimiz tarafından standart sözleşmeler aracılığıyla yurt dışına kişisel veri aktarımının sağlandığı hallerde, bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Şirketimiz veya Sözleşme tarafı diğer şirket tarafından Kuruma bildirim yapılmaktadır.



9. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketimiz, Kanun'un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında; kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde ise makul bir süre içerisinde veya ilk iletişim kurulması esnasında ilgili kişileri bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki bilgileri ilgili kişilere sağlayarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

- Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
- İlgili kişinin hakları.

10. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur ve veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
- Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuş olup görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
- Gerektiğinde veri maskeleyme önlemi uygulanmaktadır.
- Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
- Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
- Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
- Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır ve sorunlar hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır ve bu ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
- Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
- Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
- Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
- Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
- Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
- Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.



AXA SİGORTA

- Sızma testi uygulanmaktadır. Siber güvenlik tatbikatları yapılmaktadır.
- Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
- Şifreleme yapılmaktadır.
- Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
- Kişisel veri içeren verilerin transferi için güvenli veri aktarım aracı kullanılmaktadır.

11.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili Şirketimizden talepte bulunma hakkına sahiptir:

- a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
- g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.